



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

14.08.2010 № 13403-МЧР
на № 31 от 30.07.2010

Директору ООО «АСО»
Светушенко С.Г.

О разъяснении требований
нормативных документов

ул. Комиссарова, 28, г. Владимир,
600018
тел. (4922) 31-71-69
факс. (4922) 31-71-69

В ответ на Ваше обращение №31 от 30.07.2010 сообщая, что ФГУ ВНИИПО МЧС России не является органом, уполномоченным проводить правовую оценку требований экспертных и надзорных организаций. По вопросу правомерности таких требований Вам следует обращаться в вышестоящую экспертную (надзорную) организацию или в суд.

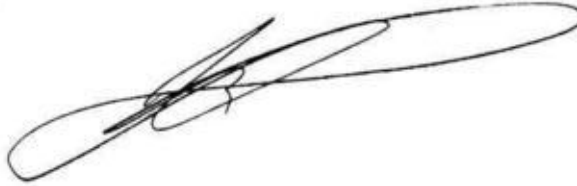
Вместе с тем, сообщая, что в соответствии с ч.4 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения Федерального закона не распространяются, **за исключением случаев**, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями Федерального закона. Степень опасности объекта для дальнейшей эксплуатации определяется органами государственного пожарного надзора, а окончательное решение принимается судом.

По существу вопросов, изложенных в Вашем обращении, сообщая, что, по мнению специалистов института два выхода должно иметь не каждое помещение групповой ячейки с пребыванием более 10 человек, а каждая групповая ячейка в целом. При этом, вторые выходы не должны предусматриваться через помещения соседней групповой ячейки и должны быть предусмотрены в соответствии с ч.3 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Также информирую, что разъяснения по вопросам выполнения (применения) обязательных требований пожарной безопасности и нормативных документов по

пожарной безопасности, соответствия объекта надзора обязательным требованиям пожарной безопасности, иным вопросам, отнесенным к компетенции органа ГПН, предоставляются в виде консультаций государственных инспекторов по пожарному надзору. Порядок консультирования установлен Административным регламентом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности.

С уважением,
начальник



Н.П. Копылов